

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 136 del 08/03/2023

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 63 del 08/03/2023

OGGETTO:

Lavori di *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"*. -

Liquidazione 1° ed ultimo SAL (Stato Finale).-

CUP: C84J22000340005 CIG: ZD43819FC1 CAP: 1005 - COD: 0501202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-il GAL Serre Calabresi, nell'ambito del PAL "SPES strategie per (re)stare", in coerenza con quanto contenuto nel Piano di Sviluppo Rurale della Calabria 2014/2020, Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale Leader, ha pubblicato il bando pubblico a valere sull'Intervento 19.02.01 Attuazione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo Leader;

-il Comune di Squillace con deliberazione di Giunta Comunale n° 92 del 10/11/2021 ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"*, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di € 47.000,00;

-con deliberazione di Giunta Comunale n° 97 del 16/09/2022, esecutiva, ha approvato la rimodulazione del progetto esecutivo dei lavori di *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"*, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per l'importo complessivo di € 39.831,74;

Preso atto che:

-a seguito di pubblico incanto, con propria determinazione n° 547 del 17/11/2022, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, definitivamente per avvenuta efficacia dell'aggiudicazione, all'impresa Costruzioni Tolone srls, con sede a Catanzaro in via Magna Grecia, n° 271/1, con il ribasso del 1,50 % e, quindi, per l'importo netto di € 32.627,77, comprensivo di € 1.300,00 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 3.262,78;

-in data 22/11/2022 è stata stipulata la lettera commerciale contenente i patti contrattuali per l'affidamento dei lavori di *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"*, mediante l'invio per corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016;

Visti:

-la determinazione n° 59 del 02.02.2023 di approvazione degli atti tecnico-contabili relativi al 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale), redatti dal Direttore dei Lavori, e il certificato di pagamento della 1^ rata, redatto dal Responsabile del procedimento dell'importo complessivo di € 32.615,45 oltre IVA al 10% pari a € 3.261,54;

-la fattura n° FPA 1/23 del 10.02.2023 di complessivi € 39.790,30, di cui € 32.615,00 per imponibile ed € 7.175,30 per IVA al 22%, emessa dall'Impresa Costruzioni Tolone srls di Catanzaro;

-la nota di credito n° FPA 4/23 del 07/03/2023 di complessivi € 39.790,30, di cui € 32.615,00 per imponibile ed € 7.175,30 per IVA al 22%, emessa dall'Impresa Costruzioni Tolone srls di Catanzaro, a storno della fattura n° FPA 1/23 del 10.02.2023;

-la fattura n° FPA 5/23 del 07/03/2023 di complessivi € 35.876,50, di cui € 32.615,00 per imponibile ed € 3.261,50 per IVA al 10%, emessa dall'Impresa Costruzioni Tolone srls di Catanzaro;

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 22.02.2023, esecutiva, recante ad oggetto: *«Autorizzazione anticipazione somme con fondi comunali per: la progettazione definitiva degli "Interventi di manutenzione straordinaria scuola di Fiasco Baldaia necessari alla rimozione della copertura in cemento-amianto"; i lavori di "Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"; i lavori di "Riqualificazione, manutenzione e ripristino funzionale dei percorsi del Giardino Botanico, sito in via Alessi a Squillace (CZ)";»*;

Constatato che nelle more dell'emissione del finanziamento per la realizzazione dell'opera in oggetto, occorre procedere a corrispondere all'impresa esecutrice l'importo del 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale);

Ritenuto, pertanto, procedere alla liquidazione del 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale), pari a complessivi € 35.876,50 di cui € 32.615,00 per imponibile ed € 3.261,50 per IVA al 10%, all'impresa Costruzioni Tolone srls, con sede a Catanzaro in via Magna Grecia, n° 271/1, con anticipazione di fondi comunali, in attesa del materiale accreditamento dei fondi da parte del GAL Serre Calabresi;

Dato atto di aver verificato la regolarità contributiva dell'Impresa Costruzioni Tolone srls, con sede a Catanzaro in via Magna Grecia, n° 271/1 e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INAIL_35481478 con scadenza validità il 11/03/2023;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo n° 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

- 1. di approvare**, siccome approva, la fattura n° FPA 5/23 del 07/03/2023 di complessivi € 35.876,50, di cui € 32.615,00 per imponibile ed € 3.261,50 per IVA al 10%, emessa dall'Impresa Costruzioni Tolone srls di Catanzaro relativa ai lavori di *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"*;
- 2. di liquidare e pagare**, per i motivi esposti in narrativa, la fattura elettronica n° FPA 5/23 del 07/03/2023, emessa dalla ditta Costruzioni Tolone srls, con sede a Catanzaro, in via Magna Grecia, n° 271/1, pari a complessivi € 35.876,50, di cui € 32.615,00 per imponibile ed € 3.261,50 per IVA al 10%, a saldo di ogni suo avere per il 1° ed ultimo S.A.L. (Stato Finale) dei lavori dalla stessa eseguiti e relativi l'opera denominata *"Ripristino funzionale e riqualificazione delle fontane antiche presenti nel territorio di Squillace (CZ)"*;
- 3. di dare atto** che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 4. di attestare** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
- 5. di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore della ditta Costruzioni Tolone srls, con sede a Catanzaro in via Magna Grecia, n° 271/1, per l'intervento in oggetto per complessivi € 35.876,50, di cui € 32.615,00 per imponibile ed € 3.261,50 per IVA al 10%;
- 6. di stabilire** che alla spesa dell'opera sarà fatto fronte con il finanziamento meglio specificato in narrativa;
- 7. di dare atto che** il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a valere sul Cap. 1005 - Cod. 0501202 del bilancio corrente in corso di formazione.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio

f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L' Impiegato Responsabile

f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico

(arch. Antonio Macaluso)

